

ഭാരതീയ സുപ്രീം കോടതി

സിവിൽ അപ്പേൽ അധികാരപരിധി

CIVIL APPEAL NOS.5811-5814/2021

SLP(C) NOS.26435-26438/2019 ൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നു.

മെഡിനി. സി യും മറ്റുള്ളവരും etc അപ്പീൽവാദി(കൾ)

വേഴ്സ്

ഭാരത് സഞ്ചാർ നിഗം ലിമിറ്റഡും എതിർകക്ഷി(കൾ)

മറ്റുള്ളവരും etc

കൂടെ

CIVIL APPEAL NO. 5815-5816/2021

(SLP(C) NO.14959-60/2021 ൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നു

@ DIARY NO.41354/2019)

ബി എച്ച് ശ്രീല - അപ്പീൽവാദി(കൾ)

വേഴ്സ്

ഭാരത് സഞ്ചാർ നിഗം ലിമിറ്റഡും - എതിർകക്ഷി(കൾ)

മറ്റുള്ളവരും etc

വിധിന്യായം

NAGARATHNA , J.

Special Leave Petition Diary No.41354/2019 ഫയൽ ചെയ്യുന്നതിലെ കാലതാമസം മാപ്പാക്കിയിരിക്കുന്നു.

2. അപ്പീൽ നൽകുവാൻ അനുവദിച്ചു.

3. O.P.(CAT) No.20/2010 ലെ R.P. No. 156/2018; WP (C) No. 29029/2010 ൽ സമർപ്പിച്ച R.P. No 155/2018 എന്നിവയിൽ കേരള ഹൈക്കോടതി പുറപ്പെടുവിച്ച 07.08.2018 തീയതിയിലെ വിധിന്യായത്തിനും ഉത്തരവിനും, 2010 ലെ OP (C.A.T) No.: 21 ലെ R.P. No 145/2018 ൽ 07.08.2018 തീയതിയിലുണ്ടായ ഉത്തരവിനും; OP (C.A.T) No. 20/2020 ലും WP (C) No. 29029/2010 ലും ഉണ്ടായ 10.10.2019 തീയതിയിലെ ഉത്തരവിനും എതിരെ സ്പെഷ്യൽ ലീവിലൂടെ ഈ അപ്പീലുകൾ സമർപ്പിച്ചു.

07. 08. 2018 തീയതിയിലെ പ്രസ്തുത ഉത്തരവിലൂടെ, റിവ്യൂ ഹർജികൾ ഹൈക്കോടതി അനുവദിക്കുകയും, ഹൈക്കോടതിയുടെ ഫയലിലെ ഒർജിനൽ പെറ്റീഷനും റിട്ട് പെറ്റീഷനും പുന. സ്ഥാപിക്കുകയും, ഒർജിനൽ പെറ്റീഷനുകൾ തീർപ്പാക്കുന്നതുവരെ തൽസ്ഥിതി നിലനിർത്താൻ കക്ഷികൾക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകുകയും ചെയ്തു. 10.10.2019 തീയതിയിലെ ഉത്തരവിലൂടെ പുന. സ്ഥാപിച്ചപ്പോൾ ഹൈക്കോടതി ഒറിജിനൽ, ട്രാൻസ്ക്രിബ് അപേക്ഷകൾ നിരസിക്കുകയും ട്രൈബ്യൂണലിന്റെ ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കുകയും ഒറിജിനൽ പെറ്റീഷനുകൾ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തു. അതിനാലാണ് ഈ അപ്പീലുകൾ.

4. ഈ അപ്പീലുകൾക്ക് പരിശോധിച്ച ചരിത്രമുണ്ട്, അതിനാൽ പ്രസക്തമായ വസ്തുതകൾ മാത്രമേ ചുരുക്കത്തിൽ വിവരിച്ചു.

5. സിവിൽ അപ്പീൽ @SLP(C) NO 26435/2019 ൽ, 1,2 എന്നീ നമ്പർ അപ്പീൽവാദികളായ മെഡിനി സി, ബി. ഗീതദേവി എന്നിവരെ ഹിന്ദി വിവർത്തകരായും, 3-)0 നമ്പർ ഹർജിക്കാരിയായ ശോഭന കുമാരിയെ ഭാരത് സഞ്ചാർ നിഗം ലിമിറ്റഡിലെ ടെലികോം ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്റ് (ചുരുക്കത്തിൽ, സൗകര്യാർത്ഥം 'ബിഎസ്എൻഎൽ') ആയും നിയമിച്ചു. സിവിൽ അപ്പീൽ @SLP(C) NO 26436/2019 ലെ അപ്പീൽവാദിയായ സി. മൃദുലയെ ടെലികോം ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്റായി നിയമിച്ചു. 1988-1989 കാലഘട്ടത്തിലാണ് അവരുടെ നിയമനങ്ങൾ നടത്തിയത്. സിവിൽ അപ്പീൽ @SLP(C) NO 26435/2019 ലെ അപ്പീൽവാദികൾക്ക് 1993-1995 കാലഘട്ടത്തിൽ അനുപചാരിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ (ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജ്) (ചുരുക്കത്തിൽ 'OL') ആയി സ്ഥാനക്കയറ്റം നൽകുകയും, സിവിൽ അപ്പീൽ @SLP(C) NO 26436/2019 ലെ

അപ്പീൽവാദികൾക്ക്, 2000 ൽ ജനറൽ സെൻട്രൽ സർവീസ് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടറായി (OL) സ്ഥാനക്കയറ്റം നൽകുകയും ചെയ്തു.

6. 24. 12. 2002 ന് അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ (ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജ്) റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ചട്ടങ്ങൾ, 2002 (ചുരുക്കത്തിൽ, '2002 ചട്ടങ്ങൾ')വിജ്ഞാപനം ചെയ്തു. ഈ ചട്ടങ്ങൾ ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മുൻപത്തെ എല്ലാ നിർദ്ദേശങ്ങളും അസാധുവാക്കി ഉടൻ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നു. ഈ ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരം, അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ (OL) ഗ്രേഡിലെ എല്ലാ ഒഴിവുകളും ഔദ്യോഗിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ, അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ (OL) ഗ്രേഡിലേക്ക് ഔദ്യോഗിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ അനുപാചാരിക സ്ഥാനക്കയറ്റങ്ങൾ നൽകേണ്ടിയിരുന്ന സീനിയർ ഹിന്ദി വിവർത്തകർ /ജൂനിയർ ഹിന്ദി വിവർത്തകർ, ഗ്രൂപ്പ് സി ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവരിലൂടെ "ഒറ്റത്തവണ നടപടിയിലായി" നികത്തേണ്ടതായിരുന്നു. അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടറായി (OL) ചുമതലയേറ്റ മേൽപ്പറഞ്ഞ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ കാര്യത്തിൽ സീനിയോറിറ്റി-കം-ഫിറ്റ്നസ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്ഥാനക്കയറ്റം നൽകിയാണ് നടപടി ക്രമം പാലിച്ചത്. യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പരിഷ്കരിച്ച് 01.10.2003 ൽ ഒരു കോറിജണ്ടും പുറപ്പെടുവിച്ചു. 2002 ലെ ചട്ടമനുസരിച്ച് FR-35 പ്രകാരമുള്ള ശമ്പള നിയന്ത്രണം നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനായി 13.10.2003 ൽ മറ്റൊരു കോറിജണ്ടും പുറപ്പെടുവിച്ചു.

7. തുടർന്ന്, 05.08.2005 ൽ, രാജഭാഷാ അധികാരി റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ചട്ടങ്ങൾ , 2005 (ചുരുക്കത്തിൽ, '2005 ചട്ടങ്ങൾ ') വിജ്ഞാപനം ചെയ്തു. ഈ ചട്ടങ്ങൾ 2002 ലെ ചട്ടങ്ങളെ അസാധുവാക്കി.എന്നിരുന്നാലും, അത്തരം പോസ്റ്റുകളിലേക്ക് സ്ഥിരം ഭാരവാഹികൾ ലഭ്യമാകും വരെ അനുപാചാരിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇതിനകം നടത്തിയ പ്രാദേശിക ഒഫീഷ്യറ്റിന് ക്രമീകരണങ്ങളെ /പ്രമോഷനുകളെ ശല്യപ്പെടുത്തരുതെന്ന് വിജ്ഞാപനം ചെയ്തിരുന്നു. ഈ ചട്ടങ്ങൾ ഉടൻ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നു.

8. അപ്പീൽവാദികൾക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം നൽകുന്നതിൽ പതിവായി ഉണ്ടായ ബിഎസ്എൻഎല്ലിന്റെ നിഷ്കീയത്വത്തിൽ പ്രകോപിതരായ അപ്പീൽവാദികൾ 2005 ലെ ഡബ്ല്യുപി നമ്പർ 28185, 2005 ലെ WP No.29553 എന്നീ റിട്ട് പെറ്റീഷനുകൾ

കേരള ഹൈക്കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചു. മേൽപ്പറഞ്ഞ റിട്ട് ഹർജികൾ കേന്ദ്ര അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രൈബ്യൂണലിലേക്ക് (ചുരുക്കത്തിൽ, 'ട്രിബ്യൂണൽ') കൈമാറ്റം ചെയ്യുകയും 2008 ലെ ട്രാൻസ്ഫർ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്പർ 44, 46 എന്നിങ്ങനെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. 08.04.2010 ന്, ട്രിബ്യൂണൽ ട്രാൻസ്ഫർ അപേക്ഷകൾ അനുവദിക്കുകയും 2002 ലെ ചട്ടങ്ങൾക്കനുസൃതമായി അപ്പീൽവാദികൾക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം നൽകാൻ നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തു, ഇതിനെതിരെ 1-)0 എതിർകക്ഷി, ബിഎസ്എൻഎൽ, O.P.(CAT) No. 20/2010, ഡബ്ല്യുപി നമ്പർ 29029/2010 ഫയൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. 2002 ലെ ചട്ടങ്ങൾ ഒരു ഘട്ടത്തിലും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ഈ കോടതിയുടെ വിധിന്യായത്തിലാണ് വിശ്വാസമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നാണ് ബിഎസ്എൻഎൽ വേഴ്സസ് മിശ്ര ലാലും മറ്റുള്ളവരും.- (2011) 14 S.C. 739 (മിശ്ര ലാൽ) എന്ന കേസിൽ ഹൈക്കോടതിയുടെ മുമ്പിൽ ആയതിന്മേലുള്ള അവരുടെ വാദം..എന്നാൽ 2002 ലെ ചട്ടങ്ങൾ ഒരിക്കലും ട്രൈബ്യൂണലിന് മുമ്പാകെ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നിട്ടില്ലെന്നും ഇത് ആദ്യമായാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ മുമ്പാകെ പരിഗണിച്ചതെന്നുമുള്ള വാദം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി കണ്ടെത്തി. 2002 ലെ ചട്ടങ്ങൾ വാസ്തവത്തിൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നതായും നേരമെറിച്ചുള്ള വാദങ്ങൾക്ക് യാതൊരു യോഗ്യതയുമില്ലെന്നും കണ്ടെത്തി. മേൽപ്പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഹൈക്കോടതി 04.11.2011 ലെ ഉത്തരവിലൂടെ തള്ളി.

9. ആവലാതിയുള്ളതിനാൽ, SLP(C) NO 8575/2012 എന്ന പേരിൽ ബിഎസ്എൻഎൽ സ്പെഷ്യൽ ലീവ് പെറ്റീഷൻ നൽകി.SLP(C) NO 8879/2012 നൊപ്പം ഈ സ്പെഷ്യൽ ലീവ് പെറ്റീഷനും ഈ കോടതി തള്ളി. എതിർകക്ഷി-ബിഎസ്എൻഎൽ SLP(C) NO 8665/2017 ൽ Review petition (C) No. 2451/2017, SLP(C) NO 8575/2012 ൽ Review petition (C) No.2452/2017 എന്നിവ ഫയൽ ചെയ്തു.ഈ റിവ്യൂ ഹർജികളും 16.11.2017 ന് ഈ കോടതി തള്ളി.

10. അതിനുശേഷം, 2008 ലെ ടി. എ. നമ്പർ 44, 46 ലെ കണ്ടംപ്റ്റ് പെറ്റീഷൻ (സി) നമ്പർ 151/2017 ട്രൈബ്യൂണലിന് മുമ്പാകെ സമർപ്പിച്ചു, അതിൽ ചീഫ് ജനറൽ മാനേജർ ബി. എസ്. എൻ. എൽ 12.03.2018 ന് ട്രൈബ്യൂണലിന് മുന്നിൽ ഹാജരാകാൻ നിർദ്ദേശിച്ചു. ആ ഘട്ടത്തിൽ, അതിന്റെ വിധിന്യായത്തിന്മേലും

ഉത്തരവിൻമേലും പുനരവലോകനം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട്, യഥാക്രമം ഡബ്ല്യൂപി നമ്പർ 29029/2010, OP (C.A.T) No. 20/2010 എന്നിവയിൻമേൽ 2018 ലെ Review petition No.155,156 എന്നിവ 2225 ദിവസത്തെ കാലതാമസത്തോടുകൂടി ഹൈക്കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചു. പ്രത്യേക അവധി അപേക്ഷകൾ തള്ളിയ ശേഷമാണ് ഈ അവലോകന ഹർജികൾ സമർപ്പിച്ചതെന്നും, പ്രത്യേക അവധി അപേക്ഷകളിൽ പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവിനെതിരെ സമർപ്പിച്ച അവലോകന ഹർജികൾ ഈ കോടതി തള്ളിക്കളഞ്ഞതും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. 2225 ദിവസത്തെ കാലതാമസം ഹൈക്കോടതി മാപ്പാക്കുകയും, ഇതിനെതിരെ SLP(C) NO 8009-8010/2010 ഫയൽ ചെയ്യുകയും ആയത് 06.04.2018 ലെ ഉത്തരവിലൂടെ ഈ കോടതി നിരസിക്കുകയും ചെയ്തു .

11. അതിനുശേഷം 2018 ലെ R.P. No 145,155,156 എന്നിവയും അനുബന്ധ സംഗതികളും ഹൈക്കോടതി അനുവദിക്കുകയും, 2010 ലെ OP (C.A.T) No. 20,21,142, WP No. 29029/2010 എന്നിവയിലെ, 04.11.2011 തീയതിയിലെ വിധിന്യായവും ഉത്തരവും തിരിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് 07.08.2018 തീയതിയിലെ ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിലൂടെ പ്രസ്തുത സംഗതികൾ ഫയലിൽ പുന. സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു. മേൽപ്പറഞ്ഞ സംഗതികൾ പുന:സ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ, 10.10.2019 ലെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം ഹൈക്കോടതി ഇത് അനുവദിച്ചു. അതിനാൽ, ഈ അപ്പീലുകൾ ഈ കോടതിയുടെ മുമ്പാകെ പരിഗണിക്കപ്പെട്ടു.

12. ഈ കോടതിയുടെ മുമ്പാകെ ഈ അപ്പീലുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതിനിടയിൽ, അപ്പീൽവാദികളെ അവർ നേരത്തെ ചേർന്ന തസ്തികയായ ജൂനിയർ ഹിന്ദി വിവർത്തകരുടെ തസ്തികയിലേക്ക് 16.05.2018 മുതൽക്കുള്ള മുൻകാലപ്രാബല്യത്തോടുകൂടി തരം താഴ്ത്തി.

13. അപ്പീലവാദികൾക്കായി ഹാജരായ മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ ശ്രീ ആർ. ബസന്ത്, ഈ കേസുകളിൽ നടന്ന മുൻ നടപടികളിൽ പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവുകളിലേക്ക് ഞങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുകയും പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ ഒരു പിശക് ഉണ്ടെന്ന് നിഗമനം ചെയ്യുന്നതിൽ ഹൈക്കോടതി ശരിയല്ലെന്ന് വാദിക്കുകയും ചെയ്തു. അതിനാൽ,

04.11.2011 തീയതിയിലെ മുൻ ഉത്തരവ് തിരിച്ചെടുക്കുകയും പുനരവലോകനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. മിശ്ര ലാൽ കേസിൽ, റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ചട്ടങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് ഈ വിധി ഒരു നിയമവും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ള, ഈ കോടതി നൽകിയ വിധിന്യായത്തിന്റെ ഒൻപതാം ഖണ്ഡിക തെറ്റായി വായിച്ചുകൊണ്ട്, 2002 ലെ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ചട്ടങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന നിഗമനത്തിലെത്തുന്നതിൽ വ്യക്തമായ തെറ്റ് സംഭവിച്ചുവെന്ന് വാദിക്കുന്നതിൽ ഹൈക്കോടതി ശരിയല്ലെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. 2002 ലെ ചട്ടങ്ങൾ ഒരിക്കലും പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നിട്ടില്ലെന്ന് രണ്ടാമത്തെ അപ്പീൽവാദി ഊന്നൽ നൽകിയെങ്കിലും, റിവ്യൂ ഹർജിക്കാരുടെ (ഇവിടെ എതിർകക്ഷികളുടെ) വാദം ശരിവയ്ക്കുന്നതിൽ ഹൈക്കോടതി ശരിയല്ല. പ്രത്യേക പ്രസ്താവനയോ, നിയമ പ്രഖ്യാപനമോ അല്ലെങ്കിൽ 2002 ലെ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ചട്ടങ്ങളോ നിലവിലില്ലെന്ന ഹൈക്കോടതി ഒരു ഘട്ടത്തിൽ കണ്ടെത്തിയെങ്കിലും, അതേ സമയം തന്നെ ടി ചട്ടങ്ങൾ ഒരു സമയത്തും നിലവിലുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള ഒരു കണ്ടെത്തൽ മിശ്ര ലാൽ കേസിൽ ഈ കോടതി നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തി. മിശ്ര ലാൽ കേസിലെ ഈ കോടതിയുടെ വിധി തെറ്റായി വായിച്ചതിനെത്തുടർന്ന്, ഹൈക്കോടതി അവലോകന ഹർജികൾ അനുവദിക്കുകയും, 2010 ലെ OP (C.A.T) No. 20,21,142, WP (C) No.29029 എന്നിവയിൽ പുറപ്പെടുവിച്ച 04.11.2011 തീയതിയിലെ വിധി തിരിച്ചെടുക്കുകയും, ഹൈക്കോടതിയുടെ ഫയലിൽ ടി സംഗതികൾ പുന. സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ കേസുകളിലെ വ്യതിരിക്തമായ വസ്തുതാപരമായ മാട്രിക്സ് കണക്കിലെടുത്താൽ, നിലവിലെ കേസുകൾക്ക് ഈ വിധി ബാധകമല്ലാത്തതുകൊണ്ടു ഹൈക്കോടതി ഈ കേസുകളുടെ വസ്തുതകളിലേക്ക് മിശ്ര ലാൽ കേസിനെ തെറ്റായിട്ടാണ് ഉപയോഗിച്ചതെന്ന് സമർപ്പിച്ചു. യഥാർത്ഥ ഉത്തരവിനെതിരെ നേരത്തെ സമർപ്പിച്ച പ്രത്യേക അവധി അപേക്ഷകളും, പ്രത്യേക അവധി അപേക്ഷകൾ തള്ളുന്നതിനെതിരെ സമർപ്പിച്ച അവലോകന ഹർജികളും തള്ളിയതിനെത്തുടർന്ന് 04.11.2011 ന് നേരത്തെ പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവ് ഹൈക്കോടതി തെറ്റായി മാറ്റിയെന്ന് വാദിച്ചു.

14. നിലവിലെ കേസുകളിൽ 2002 ലെ ചട്ടങ്ങൾ നടപ്പാക്കപ്പെടുവെന്നും, പ്രസ്തുത ചട്ടങ്ങൾ പാലിച്ചിട്ടില്ലെന്നു സ്ഥാപിക്കാൻ വർദ്ധിപ്പിച്ച ശമ്പള സ്കെയിലുകൾ അനുവദിക്കുന്നത് പര്യാപ്തമല്ലാത്തതിനാൽ ഇത് നടപ്പാക്കിയിട്ടില്ലെന്ന തെറ്റായ ധാരണയിൽ അപവദിത ഉത്തരവ് മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുണ്ടെന്നും കൂടുതലായി വാദിച്ചു.

15. 2002 ലെ ചട്ടങ്ങളുടെ പ്രയോഗക്ഷമത/പ്രാബല്യത്തെ വിലമതിക്കുന്നതിൽ ഹൈക്കോടതി പരാജയപ്പെടുവെന്ന്, അതേ കുറിച്ച് വിവാദങ്ങളൊന്നുമില്ലാത്തതിനാൽ അപ്പീൽ വാദികൾക്കായുള്ള മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ ശ്രീ ബസന്ത് സമർപ്പിച്ചു. 2002 ലെ ചട്ടങ്ങൾ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായ ഒഴിവുകളും മുമ്പത്തെ ചട്ടങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ശമ്പളം വാങ്ങുന്ന വ്യക്തികൾക്കും 2005 ലെ ചട്ടങ്ങൾ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ നിക്ഷിപ്ത അവകാശമുണ്ടെന്നും കൂടുതലായി സമർപ്പിച്ചു. ചുരുക്കത്തിൽ, 04.11.2011 ലെ വിധി അവലോകനം ചെയ്യുന്നതിൽ ഹൈക്കോടതി ശരിയല്ലെന്ന് വാദിച്ചു.

16. മേൽപ്പറഞ്ഞ സമർപ്പണത്തിന്റെ വിശദീകരണത്തിൽ, 2002 ലെ ചട്ടങ്ങൾ നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും മെച്ചപ്പെട്ട ശമ്പള സ്കെയിലും ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുവെന്നും ആവർത്തിച്ചു. 2002 ലെ ചട്ടങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുമുമ്പ് ഒഴിവുകൾ ഉയർന്നുവന്നിരുന്നതിനാൽ, പ്രമോഷനുകൾ ഈ ചട്ടങ്ങളാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുമെന്നും, അപ്പോഴേക്കും ഒഴിവുകൾ ഉണ്ടായതിനാൽ ഈ ചട്ടങ്ങൾ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ അപ്പീൽവാദികൾക്ക് നിക്ഷിപ്ത അവകാശം ലഭിക്കുമായിരുന്നുവെന്നാണ്. കൂടാതെ, 01.10.2003 തീയതിയിലെ കോരിജണ്ടത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിച്ചു, ആയതിൽ എതിർകക്ഷി(കൾ) 2002 ലെ ചട്ടങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 30.12.2002 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്ന മൂല്യ സിയുടെ യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പരിഷ്കരിച്ചു. 2002 ലെ ചട്ടമനുസരിച്ച്, പുതുക്കിയ യോഗ്യതാ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം, 30.12.2002 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിലുള്ള പ്രാദേശിക ഓഫീഷ്യറിന്റെ പ്രമോഷന്റെ മെമ്മോകളിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന "FR-35 പ്രകാരമുള്ള ശമ്പള നിയന്ത്രണം" നീക്കംചെയ്ത് 13.10.2003 തീയതിയിലെ മറ്റൊരു കോരിജണ്ടം പുറപ്പെടുവിച്ചു.

17. അവസാനമായി വാദിച്ചത്, എതിർകക്ഷി(കൾ) 2002 ലെ ചട്ടങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കിയതിനുശേഷം, ചട്ടങ്ങൾ ഒരിക്കലും പ്രാബല്യത്തിൽ വരുത്തുകയോ നടപ്പാക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് വാദിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ്. വാസ്തവത്തിൽ, 2002 ലെ ചട്ടങ്ങൾ മുമ്പത്തെ നിയമങ്ങളെ മറികടന്നിരുന്നു, അതിനാൽ 2002 നും 2005 നും ഇടയിൽ ഒരു ശൂന്യത ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല, എന്നതായിരുന്നു സമർപ്പണം.

18. മറ്റ് അപ്പീൽവാദികൾക്കായി ഹാജരായ മുതിർന്ന അഭിഭാഷകനായ ശ്രീ വി. ചിതംബരേഷ് മുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയതുപോലെ സമാനമായ സമർപ്പണങ്ങൾ നടത്തി.

19. നേരെമറിച്ച്, എതിർകക്ഷികൾക്കുവേണ്ടി ഹാജരായ മുതിർന്ന അഭിഭാഷകനായ ശ്രീ ആർ ഡി അഗ്രവാല തുടക്കത്തിൽ തന്നെ മിശ്ര ലാൽ കേസിലെ ഈ കോടതിയുടെ വിധിന്യായത്തിന്റെ അനുപാതത്തിന് അനുസൃതമായി അപവദിത വിധിന്യായത്തെ ശക്തമായി ആശ്രയിച്ചു, അതിനാൽ ഹൈക്കോടതി അതിന്റെ മുൻ ഉത്തരവ് അവലോകനം ചെയ്യുന്നതിൽ ന്യായീകരണമുണ്ട്. 2002 ലെ ചട്ടങ്ങൾ ഒരു ഘട്ടത്തിലും പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നില്ലെന്ന് മിശ്ര ലാൽ കേസിൽ വ്യക്തമായി വിധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ചട്ടങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പതിവ് നിയമനങ്ങളൊന്നും നടത്തിയിട്ടില്ല എന്നതും ആയതിനെ ഉറപ്പിച്ചു. മുമ്പത്തെ ഉത്തരവ് അവലോകനം ചെയ്യുന്നതിൽ ഹൈക്കോടതിക്ക് ന്യായമുണ്ടെന്നും അതിനാൽ ഈ അപ്പീലുകളിൽ യാതൊരു യോഗ്യതയുമില്ലെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു.

20. ബന്ധപ്പെട്ട അഭിഭാഷകൻ ഉന്നയിച്ച തർക്കങ്ങൾ കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ, ഈ അപ്പീലുകളിലെ പ്രധാന കാര്യം, 2002 ലെ ചട്ടങ്ങൾ ഇവിടെ അപ്പീൽവാദികളെ അപേക്ഷിച്ച് എതിർകക്ഷികൾ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുത്തിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നതാണ്.

21. ഈ അപ്പീൽവാദികളെ ഹിന്ദി വിവർത്തകരായും ടെലികോം ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്റുമാരായും നിയമിച്ചതായി ഒരു കുറ്റപ്പെടുത്തലും ഉണ്ടാകില്ല. അപ്പീൽവാദികൾ, മെഡിനി സി, ബി. ഗീതാദേവി, ശോഭന കുമാരി എന്നിവരെ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ (OL) സ്ഥാനത്തേക്ക് അനുപചാരിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്ഥാനക്കയറ്റം നൽകിയപ്പോൾ, അപ്പീൽവാദികൾ, സി. മുദുലയെ ജനറൽ സെൻട്രൽ സർവീസ്

ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ഒഫീഷ്യറിങ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടറായി (OL) സ്ഥാനക്കയറ്റം നൽകി. 2002 ലെ ചട്ടങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്നതിന് മുമ്പായിരുന്നു ഇത്.

22. 24. 12. 2002 ന്, എതിർകക്ഷി(കൾ) ഒരു വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചു, 2002 ലെ ചട്ടങ്ങൾ, പ്രാദേശിക ഒഫീഷ്യറിങ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഫീൽഡ് യൂണിറ്റുകളിൽ ഹിന്ദി ഓഫീസർമാരുടെ [അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ (OL) തസ്തികകളിലെ ഒഴിവുകൾ നികത്തുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച്, 28.04.1994 തീയതിയിലെ DOT ന്റെ സർക്കുലർ നമ്പർ 372-1/94-STG-III ൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന നിബന്ധനകൾക്കുപുറമെ, ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ നിർദ്ദേശങ്ങളും അസാധുവാക്കുമെന്ന് പ്രസ്താവിച്ചു. പ്രാദേശിക ഒഫീഷ്യറിങ് ക്രമീകരണങ്ങൾ/അനുപാദിക പ്രമോഷനുകൾ ആവശ്യമുള്ളിടത്തെയും, 2002 ലെ ചട്ടങ്ങളിലെ വ്യവസ്ഥകൾക്കനുസൃതമായി അവ നടത്തേണ്ടതുണ്ട്. കൂടാതെ, ഇതിനകം തന്നെ അനുപാദിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ള കൂടുതൽ പ്രാദേശിക ഒഫീഷ്യറിങ് ക്രമീകരണങ്ങൾ/സ്ഥാനക്കയറ്റങ്ങൾ ഇനിയൊരുത്തരവ് ഉണ്ടാകുന്നതുവരെ ശല്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

23. 2002 ലെ ചട്ടങ്ങൾ വായിച്ചാൽ, ഈ ചട്ടങ്ങൾ ഉടൻ, അതായത് 24.12.2002-ൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നതായി സൂചിപ്പിക്കും. ഈ ചട്ടങ്ങളിലെ 10 (iii), (iv) എന്നീ ചട്ടങ്ങൾ പ്രസക്തമാണ്, അവ ഇനിപ്പറയുന്ന പ്രകാരം വായിക്കുന്നു:

“10. പ്രാരംഭ ഭരണഘടന.

(i).....

(ii).....

(iii) ബിഎസ്എൻഎല്ലിന്റെ ഫീൽഡ് ഫോർമേഷനുകളിൽ A.D (O.L) ഗ്രേഡിലേക്ക് അനുപാദിക സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിച്ച നിരവധി സീനിയർ ഹിന്ദി ഓഫീസർമാർ/ജൂനിയർ ഹിന്ദി ഓഫീസർമാർ എന്നിവരും, ഗ്രൂപ്പ് 'സി' ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഉണ്ട്. നിയമപരവും ഭരണപരവുമായ സങ്കീർണതകൾ, ഒറ്റത്തവണ നടപടിയായി ഒഴിവാക്കാൻ, പ്രൊമോഷണൽ ക്വാട്ടയ്ക്കോ നേരിട്ടുള്ള ക്വാട്ടയ്ക്കോ നീക്കിവച്ചിരിക്കുന്ന ഒഴിവുകൾ പരിഗണിക്കാതെ, റിക്രൂട്ട്മെന്റിന്റെ ആദ്യ വർഷത്തിൽ A.D (O.L) ഗ്രേഡിലെ എല്ലാ ഒഴിവുകളും, സീനിയോറിറ്റി-കം-ഫീറ്റ്നസ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ, കൂട്ടിച്ചേർത്ത ഷെഡ്യൂളിന്റെ 12 -)0 നിരയിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള അടിസ്ഥാന യോഗ്യതകളും പ്രായോഗിക പരിചയവും നിറവേറ്റുന്നതിന് വിധേയമായി, ഉചിതമായ നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് ബിഎസ്എൻഎല്ലിൽ A.D (O.L) ആയി ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽനിന്ന് സ്ഥാനക്കയറ്റം നൽകി നികത്തും.

(iv) മൂന്ന് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഈ ചട്ടങ്ങൾ അവലോകനത്തിന് വിധേയമായിരിക്കും.

2002 ലെ ചട്ടങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്നതിന് മുമ്പു തന്നെ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടറുടെ (O L) ഗ്രേഡിൽ അനുപചാരിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിരവധി പ്രമോഷനുകൾ നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞതായി ആയത് വായിച്ചതിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു പരിവർത്തന നടപടിയുടെ സ്വഭാവത്തിലുള്ള "ഒറ്റത്തവണ നടപടി " എന്ന നിലയിൽ നിയമപരവും ഭരണപരവുമായ സങ്കീർണ്ണതകൾ ഒഴിവാക്കാൻ, സീനിയോറിറ്റി-കം-ഫിറ്റ്നസ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്ഥാനക്കയറ്റം വഴി, 2002 ലെ ചട്ടങ്ങളുമായി കൂട്ടിച്ചേർത്ത ഷെഡ്യൂളിന്റെ 12-ാം നിരയിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള അടിസ്ഥാന യോഗ്യതകളും പ്രവർത്തി പരിചയവും നിറവേറ്റുന്നതിന് വിധേയമായി, ബിഎസ്എൻഎല്ലിൽ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടറായി (OL) ചുമതലയേറ്റ ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്നും ഒഴിവുകൾ നികത്തേണ്ടതായിരുന്നു. ഈ ചട്ടങ്ങൾ തീർച്ചയായും മൂന്ന് വർഷത്തിന് ശേഷം അവലോകനത്തിന് വിധേയമായിരുന്നു.

24. തൽഫലമായി, റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ചട്ടങ്ങളിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന പുതുക്കിയ യോഗ്യതാ വ്യവസ്ഥകൾ അനുസരിച്ച് ഓരോരുത്തർക്കും എതിരെ അറിയിച്ച തീയതി മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്ന തരത്തിൽ. ആദ്യത്തെ അപ്പീലിലെ അപ്പീൽവാദികളായ മെഡിനി സി. യെയും , ബി. ഗീതദേവിയെയും ശോഭന കുമാരിയെയും അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ (OL) തസ്തികയിലേക്ക് താൽക്കാലികാടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്ഥാനക്കയറ്റം നൽകിയപ്പോൾ, പ്രാദേശിക ഓഫീഷ്യറിങ് സ്ഥാനക്കയറ്റത്തിന്റെ മെമ്മോകളിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത് പോലെ, F. R-35 പ്രകാരമുള്ള ശമ്പളത്തിന്റെ ക്ലോസ് നിയന്ത്രണം നീക്കം ചെയ്യുകൊണ്ട് എതിർകക്ഷി(കൾ) ഒരു കോറിജണ്ടം പുറപ്പെടുവിച്ചു.

25. അപ്പീൽവാദികളായ മൃദുല സി ഉൾപ്പെടെ ഇനിപ്പറയുന്ന വ്യക്തികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, F.R-35 പ്രകാരമുള്ള നിയന്ത്രണം നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അർഹമായ തീയതികൾ താഴെ പറയുന്നവയാണ്:

ക്രമ നമ്പർ.	എഡി(OL) ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പേര് എസ്/ശ്രീ/ശ്രീമതി.	F R-35 പ്രകാരം നിയന്ത്രണം നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള യോഗ്യമായ തീയതി
1	ജോബി ജോസഫ്	30. 12. 2002
2	പ്രസന്ന കുമാരി അമ്മ	04. 01. 2003
3	മുദുല സി	30. 12. 2002
4	ശ്രീകുമാർ	30. 12. 2002

26. മേൽപ്പറഞ്ഞ കോരിജണ്ടം പുറപ്പെടുവിക്കുമ്പോൾ 2002 ലെ ചട്ടങ്ങളുടെ പുതുക്കിയ യോഗ്യതാ വ്യവസ്ഥകളെക്കുറിച്ച് ഒരു പ്രത്യേക പരാമർശം നടത്തി. ശ്രീമതി മുദുല സി. യുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 13.10.2003 ന് മറ്റൊരു കോരിജണ്ടം പുറപ്പെടുവിച്ചു. അവളുടെ ശമ്പള സ്കെയിലും ക്രമീകരിച്ചു. മേൽപ്പറഞ്ഞവ 2002 ലെ ചട്ടങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്. FR-35 പ്രകാരം ശമ്പളം നൽകുന്നതിനുള്ള നിയന്ത്രണം നീക്കം ചെയ്തപ്പോൾ, അതുവരെ ഒഫീഷ്യറ്റിന് അടിസ്ഥാനത്തിൽ ശമ്പളം സ്വീകരിച്ചിരുന്നതുകൊണ്ട്, മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച കോരിജണ്ടം(ങ്ങൾ) ഇഷ്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ട്, എതിർകക്ഷികൾ ഇതിലെ അപ്പീൽവാദികളുടെ സ്ഥാനക്കയറ്റം ക്രമീകരിച്ചുവെന്ന് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നുവെന്നു നിരീക്ഷിച്ചു. FR-35 പ്രകാരമുള്ള അത്തരം നിയന്ത്രണം നീക്കംചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട്, പ്രസക്തമായ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ചട്ടങ്ങളിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള യോഗ്യതാ വ്യവസ്ഥകൾ നിറവേറ്റുന്നതിനും ഉയർന്ന ചുമതലകളും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും നിറവേറ്റുന്നതിനും വിധേയമായി, കാര്യമായ പ്രവർത്തന ശേഷിയിൽ നിയമനം അംഗീകരിക്കുന്നതിന്റെ ഫലമുണ്ട്. ഉടൻ റഫറൻസിനായി FR-35 ഇനിപ്പറയുന്ന പ്രകാരം എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തു:

"F.R-35. ഈ ചട്ടങ്ങൾ അനുസരിച്ച് അനുവദനീയമായതിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ തുകയ്ക്ക് ഒരു സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ശമ്പളം കേന്ദ്രസർക്കാർ നിശ്ചയിച്ചേക്കാം.

FR-35 പ്രകാരമുള്ള ശമ്പളത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം നീക്കം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ഫലം, ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം കൊടുക്കാനുള്ളപ്പോഴും, ആയതു പരിഗണനാ മേഖലയ്ക്കുള്ളിൽ വരികയും, സ്ഥാനക്കയറ്റത്തിന് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള

എല്ലാ യോഗ്യതകളും നിറവേറ്റുകയും ചെയ്താൽ, സ്ഥിരമായി കേഡർ സ്ഥാനക്കയറ്റം ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

27. 05. 08. 2005 ലെ ആശയവിനിമയമനുസരിച്ച്, എതിർകക്ഷി -ബിഎസ്എൻഎൽ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ (OL) തസ്തികയെ "രാജഭാഷാ അധികാരി" എന്ന് പുനർനാമകരണം ചെയ്തു. റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ചട്ടങ്ങൾക്കനുസൃതമായി അത്തരം തസ്തികകളിലേക്ക് സ്ഥിരമായി വരുന്നവർ ലഭ്യമാകുന്നതുവരെ അനുപചാരിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇതിനകം തന്നെ നടത്തിയ പ്രാദേശിക ഫീൽഡ് ഓഫീസുകളിന്റെ ക്രമീകരണങ്ങൾ/പ്രമോഷനുകൾ ശല്യപ്പെടുത്തരുതെന്നും കൂടുതലായി പ്രസ്താവിക്കുന്നു.

28. നേരത്തെ പുറപ്പെടുവിച്ച എല്ലാ നിർദ്ദേശങ്ങളെയും മറികടന്ന് 2005 ലെ ചട്ടങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ചു. എന്നിരുന്നാലും, റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ചട്ടങ്ങൾക്കനുസൃതമായി ലഭ്യമായ അത്തരം തസ്തികകളിലേക്ക് സ്ഥിരമായി വരുന്നവർ വരെ ഇതിനകം തന്നെ നടത്തിയ "അനുപചാരിക അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പ്രാദേശിക ഓഫീസുകളിന്റെ ക്രമീകരണങ്ങൾ/സ്ഥാനക്കയറ്റം" ശല്യപ്പെടുത്തില്ലെന്ന് വ്യക്തമായി പ്രസ്താവിച്ചു. 2005 ലെ ചട്ടങ്ങളുടെ 10-ാം വകുപ്പ് ഇനിപ്പറയുന്ന പ്രകാരം വായിക്കുന്നു:

"10. ഇളവ് ചെയ്തുകൊടുക്കാനുള്ള അധികാരം - ബിഎസ്എൻഎൽ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നിടത്ത്, അത് രേഖാമൂലം രേഖപ്പെടുത്തേണ്ട കാരണങ്ങളാലും മാനേജ്മെന്റ് കമ്മിറ്റിയുടെയോ ബിഎസ്എൻഎല്ലിന്റെയോ അംഗീകാരത്തോടെയും ഏതെങ്കിലും വിഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ ചട്ടങ്ങളിലെ ഏതെങ്കിലും വ്യവസ്ഥകളിൽ ഇളവ് വരുത്താം. "

2005 ലെ ചട്ടം 11 ഇനിപ്പറയുന്ന പ്രകാരം വായിക്കുന്നു:

"11. പ്രാരംഭ ഭരണഘടന.

(i) ഈ ചട്ടങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, പഴയ DOT/DTS/DTO യിൽ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ (ഔദ്യോഗിക ഭാഷ) തസ്തിക വഹിക്കുന്ന എല്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും ഭാരത സഞ്ചാർ നിഗം ലിമിറ്റഡിൽ ലയിപ്പിച്ചുവരെയും അതേ

സീനിയോറിറ്റിയുള്ള അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ (ഔദ്യോഗിക ഭാഷ) ആയി നിയമിച്ചതായി കണക്കാക്കും.

(ii) പ്രൊബേഷൻ, സ്ഥാനക്കയറ്റത്തിനായുള്ള സേവന യോഗ്യത, സ്ഥിരീകരണം, പെൻഷൻ എന്നിവയ്ക്ക്, ഈ ചട്ടങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, മുകളിലുള്ള ഉപ-ചട്ടം 10 (ഐ) ൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ തുടർച്ചയായ പതിവ് സേവനം കണക്കാക്കും.

29. അപ്പീൽവാദികൾക്ക് അനൗപചാരിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിക്കാൻ അർഹതയില്ലെന്നതും, 2002 ലെ ചട്ടങ്ങൾ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പുതന്നെ സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിക്കുമ്പോൾ ആവശ്യമായ യോഗ്യതയും മെറിറ്റും ഇല്ലായിരുന്നുവെന്നതും എതിർകക്ഷി-ബിഎസ്എൻഎല്ലിന്റെ കാര്യമല്ല.

30. മേൽപ്പറഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിലാണ് ടിബ്യൂണൽ ടിഎ നമ്പർ 44/2008 ൽ പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവിലൂടെയും ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിലൂടെയും 2002 ലെ ചട്ടങ്ങൾ പ്രാബല്യത്തിൽ തുടരുന്നതെന്നും, പ്രാബല്യത്തിലുള്ള എല്ലാ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നിയമങ്ങളെയും മറികടന്ന് "രാജഭാഷാ അധികാരി റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ചട്ടങ്ങൾ, 2005" പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് വരെ മൂന്ന് വർഷത്തിലേറെയായി നടപ്പാക്കിയതായും, ജീവനക്കാരുടെ നിയമനം/സ്ഥാനക്കയറ്റം നിലവിലുള്ള നിയമങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണെന്നും അതിനാൽ സ്ഥാനക്കയറ്റത്തിനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ 2002 ലെ ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും നിരീക്ഷിച്ചു. തൽഫലമായി, 2005 ലെ ചട്ടങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് ഉയർന്നുവന്ന ഒഴിവുകൾക്കെതിരെ യോഗ്യതയുള്ള സ്ഥാനാർത്ഥികളെ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടറായി (OL) സ്ഥാനക്കയറ്റം നൽകാൻ എതിർകക്ഷികൾക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി-ബിഎസ്എൻഎൽ. 2005 മുതൽ അവരെ രാജഭാഷാ അധികാരി എന്ന് പുനർനാമകരണം ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു.

31. ഹൈക്കോടതി 04.11.2011 ലെ വിധിന്യായത്തിൽ, മിശ്രലാലിൽ, ഈ കേസിലെ വസ്തുതകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി 2002 ലെ ചട്ടങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ കോടതി നിരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും, നിലവിലെ കേസുകളിലേക്ക് ഈ നിരീക്ഷണങ്ങൾ ബാധകമല്ലെന്നും വിധിച്ചു. 2002 ലെ ചട്ടങ്ങൾ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടറുടെ (OL) 120 ഒഴിവുകൾ ഉണ്ടെന്നും നിലവിലുള്ള ചട്ടങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നിയമന അതോറിറ്റി സ്ഥാനക്കയറ്റം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും, 2005 ലെ ചട്ടങ്ങൾ ഭാവിയിലേക്ക് മാത്രം പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നതിനാൽ 2005 ലെ ചട്ടങ്ങൾ ഇതിലെ അപ്പീൽവാദികളിൽ നിക്ഷിപ്തമായ അവകാശങ്ങൾ എടുത്തുകളയുന്നില്ലെന്നും നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഹൈക്കോടതി ഇതിലെ അപ്പീൽവാദികൾക്ക് അനുകൂലമായി വിധിച്ചു. വൈ വി രംഗയയിലും മറ്റുള്ളവർ വേഴ്സസ് ജെ. ശ്രീനിവാസ റാവു എ. ഐ. ആർ. 1983 എസ് സി. 852- ൽ ഈ കോടതിയുടെ തീരുമാനം ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട്, ഭേദഗതി ചെയ്ത ചട്ടങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന തസ്തികകൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് പഴയ ചട്ടങ്ങളാലാണ്, പുതിയ ചട്ടങ്ങളാലല്ല എന്ന് നിരീക്ഷിച്ചു. തൽഫലമായി, ഇവിടെ എതിർക്ഷികൾ സമർപ്പിച്ച എല്ലാ ഒറിജിനൽ ഹർജികളും റിട്ട് ഹർജികളും 04.11.2011 ലെ ഹൈക്കോടതി വിധിന്യായത്തിൽ തള്ളി.

32. മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ, ഈ കോടതിയുടെ മുമ്പാകെ മേൽപ്പറഞ്ഞ വിധി നടപ്പാക്കുകയും 23.03.2017 ലെ ഉത്തരവിലൂടെ പ്രത്യേക അവധി അപേക്ഷകൾ തള്ളുകയും ചെയ്തു. 16. 11. 2017 ലെ കോടതി ഉത്തരവ് പ്രകാരം ഇവിടെ എതിർക്ഷികൾ സമർപ്പിച്ച അവലോകന ഹർജികളും തള്ളി. അതിനുശേഷം ഇതിലെ അപ്പീൽവാദികൾ കേന്ദ്ര അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രൈബ്യൂണലിന് (C.A.T.) മുമ്പാകെ

കോടതിയലക്ഷ്യ ഹർജി നൽകുകയും , 06.02.2018 ലെ ഉത്തരവിലൂടെയും ടിബ്യൂണൽ എതിർക്കക്ഷിയുടെ ചീഫ് ജനറൽ മാനേജർക്ക് നേരിട്ട് ഹാജരാകാനും "ടിബ്യൂണലിന്റെ മുമ്പത്തെ ഉത്തരവ് പാലിക്കാത്തതിന്റെ കാരണങ്ങൾ വിശദീകരിക്കാനും" നിർദ്ദേശിച്ചു. ആ ഘട്ടത്തിലാണ് എതിർക്കക്ഷികൾ അനുവദനീയവും, ഇപ്പോഴത്തെ അപ്പീലുകളിൽ വിവാദവിഷയവുമായ പുനരവലോകന ഹർജികൾ ഹൈക്കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചത്.

33. ഈ കേസുകളിൽ സംഭവിച്ച വസ്തുതകളും സംഭവങ്ങളും ഞങ്ങൾ വിശദമായി വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്, കൂടാതെ 2002 ലെയും 2005 ലെയും ചട്ടങ്ങൾ പരാമർശിക്കുകയും ചെയ്തു. കൂടാതെ, ഇതിലെ അപ്പീൽവാദികൾക്കനുകൂലമായി ഹൈക്കോടതി പാസാക്കിയ 04.01.2011 ലെ മുൻ ഉത്തരവ് ഞങ്ങൾ സംക്ഷിപ്തമായി ശ്രദ്ധിച്ചു. ഹൈക്കോടതിയുടെ മുമ്പത്തെ ഉത്തരവ് അവലോകനം ചെയ്യുകയും തിരിച്ചുവിളിക്കുകയും ചെയ്തതിന്റെ കാരണം പ്രധാനമായും മിശ്ര ലാൽ കേസിലെ ഈ കോടതിയുടെ വിധിന്യായത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്, ചട്ടങ്ങൾ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നില്ല എന്നും, അതിനാൽ അപ്പീൽവാദികൾക്ക് അവരുടെ അനുപചാരിക പ്രമോഷനുകൾക്ക് ശേഷം റെഗുലറൈസ്ഡ് ആവാൻ അവകാശമില്ല എന്നും ഹൈക്കോടതി അപവദിത വിധിന്യായത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചു.

34. അതിനാൽ, ഈ കോടതിയുടെ വിധി ഞങ്ങൾ മിശ്രി ലാലിൽ പരിഗണിക്കും. മിശ്രി ലാലിൽ 1 മുതൽ 9 വരെ എതിർക്കക്ഷികളിൽ 2005 ലെ ചട്ടങ്ങൾ ലംഘിച്ചു, അതിലൂടെ റിട്ട് ഹർജിക്കാരോട് രാജഭാഷാ അധികാരി [A.D. (O.L)] തസ്തികയിലേക്കുള്ള സ്ഥാനക്കയറ്റത്തിനുവേണ്ടി പരിമിതമായ ഇന്റേണൽ മത്സര പരീക്ഷയിൽ ഹാജരാകാൻ പറഞ്ഞു. എതിർക്കക്ഷി ബിഎസ്എൻഎല്ലിന് അറിയിപ്പ്

നൽകാതെ, പ്രവേശനത്തിന്റെ പ്രാഥമിക ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ, അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതി ടി ചട്ടങ്ങൾ റദ്ദാക്കി. മിശ്ര ലാൽ കേസിന്റെ ഒൻപതാം ഖണ്ഡികയിൽ, 2002 ലെ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ചട്ടങ്ങൾക്ക്, ഈ ചട്ടങ്ങൾ ഒരു ഘട്ടത്തിലും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ള ചില എതിർപ്പുകളുണ്ടെന്ന് ഈ കോടതി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. അതിനുശേഷം, 2005 ലെ പുതുക്കിയ ചട്ടങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തി, 05.08.2005 ന് പുറപ്പെടുവിച്ച്, അതിലൂടെ 120 തസ്തികകളെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്ന് തരംതിരിച്ച് രാജഭാഷാ അധികാരിയുടെ നാമകരണം നൽകി. 2005 ലെ ചട്ടപ്രകാരം, വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതകൾ മുമ്പത്തെപ്പോലെ തന്നെ തുടരുമ്പോൾ, കേഡർ മുഴുവനും പരിമിതമായ ആന്തരിക മത്സര പരീക്ഷയിലൂടെ പൂരിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഈ ചട്ടങ്ങൾ അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതി നിർത്തലാക്കിയിരുന്നു.

35. മിശ്ര ലാൽ കേസിന്റെ പത്താം ഖണ്ഡികയിൽ, അതിലെ എതിർകക്ഷികളെ ഒരു ഘട്ടത്തിലും ഹിന്ദി ഓഫീസറായി സ്ഥാനക്കയറ്റം നൽകിയിട്ടില്ലെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ടെലികോം സർക്കിളുകളുടെ മേധാവികൾക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള അധികാരങ്ങൾ പ്രകാരം, ഔദ്യോഗിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ, 28. 04. 1994 ലെ ഭരണപരമായ നിർദ്ദേശങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അവരെ നിയമിച്ചത്. അവർ ഒരിക്കലും സ്ഥിരമായി നിയമിക്കപ്പെട്ടിരുന്നില്ല, അതിനാൽ 2002 ലെ ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരം ഹിന്ദി ഓഫീസർ തസ്തികയിലേക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിക്കാനുള്ള നിക്ഷിപ്ത അവകാശങ്ങളില്ല. 2005 ലെ ചട്ടങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ 120 തസ്തികകളെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്ന് തരംതിരിക്കുകയും, നിയമനത്തിനുള്ള അധികാരം മാറ്റുകയും, അത്തരം തസ്തികകൾ ആഭ്യന്തര മത്സരപരീക്ഷയിലൂടെ പൂരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്നും, ഓഫീഷ്യറിങ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക്

സ്ഥാനക്കയറ്റം നൽകി ടി തസ്തികകൾ പൂരിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും ഈ കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.

36. അതിനാൽ, മിശ്ര ലാൽ കേസിലെ മേൽപ്പറഞ്ഞ വസ്തുതകളും അലഹബാദിലെ ഹൈക്കോടതി ജുഡീഷ്യറിയുടെ വിധിന്യായങ്ങളും പരിഗണിച്ച്, അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതിയുടെ വിധി റദ്ദാക്കിക്കൊണ്ടു ഈ കോടതി ഇവിടെ എതിർകക്ഷികൾക്ക് അനുകൂലമായി വിധിച്ചു.

37. ഞങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ, ഈ കേസിൽ ലഭിച്ച വസ്തുതകൾ വ്യത്യസ്തമായതിനാൽ മിശ്രലാലിന്റെ വിധി നിലവിലെ കേസിൽ പ്രയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല. 1984 ലെ ചട്ടങ്ങൾക്കനുസൃതമായോ 2002 ലെ ചട്ടങ്ങൾക്കനുസൃതമായോ ഒരു ഘട്ടത്തിലും എതിർകക്ഷികളെ ഹിന്ദി ഓഫീസർമാരായി സ്ഥാനക്കയറ്റം നൽകിയിട്ടില്ലെന്ന് മിശ്ര ലാൽ കേസിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 28. 4. 1994 ലെ ഭരണപരമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പ്രകാരം പ്രാദേശിക ഔദ്യോഗിക അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അവരെ നിയമിച്ചത്. അതിനാൽ, ഈ കേസിലെ എതിർകക്ഷികൾ ഒരിക്കലും സ്ഥിര നിയമനക്കാരായിരുന്നില്ലെന്നും അതിനാൽ, പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നിട്ടില്ലാത്ത, 2002 ലെ ചട്ടപ്രകാരം ഹിന്ദി ഓഫീസർ തസ്തികയിലേക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിക്കാൻ നിക്ഷിപ്ത അതിലെ എതിർകക്ഷികൾക്കു അവകാശമില്ലെന്നും ഈ കോടതി വിധിച്ചു.

38. നിലവിലെ കേസിൽ വസ്തുതകൾ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ്, കാരണം 15.05.1994-ൽ ടെലികോം വകുപ്പിൽ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറർ (O.L.) ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഈ അപ്പീൽവാദികൾക്ക് താൽക്കാലികമായി സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിച്ചെങ്കിലും അവരെ റെഗുലറൈസ് ചെയ്തിട്ടില്ല, അതിനാൽ അവർ റെഗുലറൈസേഷൻ ഉത്തരവിനുവേണ്ടി

ഡൈബ്യൂണലിനെ സമീപിച്ചു. വാസ്തവത്തിൽ, "ഒറ്റത്തവണ നടപടിയിായി" ആദ്യ വർഷത്തിലെ പ്രൊമോഷണൽ ക്വാട്ടയിലോ അല്ലെങ്കിൽ നേരിട്ടുള്ള ഒഴിവുകളിലോ ഉള്ള അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ (OL) ഗ്രേഡിലെ എല്ലാ ഒഴിവുകളും, നിർദ്ദേശിച്ച അടിസ്ഥാന യോഗ്യതകളും പ്രായോഗിക പരിജ്ഞാനവും നിറവേറ്റുന്നതിന് വിധേയമായി എതിർകക്ഷി -ബിഎസ്എൻഎല്ലിൽ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടറായി (OL) ചുമതലയേറ്റ ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്ന് കൃത്യമായ നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് നേരിട്ടുള്ള ക്വാട്ടയിലൂടെ നികത്തേണ്ടതുണ്ടെന്ന് 2002 ലെ 10 (3)-ാം ചട്ടം വ്യക്തമാക്കി. 2002 ലെ ചട്ടങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടും സ്ഥാനക്കയറ്റം റെഗുലറൈസ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടില്ല. അതിനാൽ, ഇതിലെ അപ്പീൽവാദികൾ സ്ഥാനക്കയറ്റത്തിനായി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചു. ഈ കാലയളവിലാണ് 2005 ലെ ചട്ടങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ചത്, എന്നാൽ അപ്പോഴേക്കും ഇതിലെ അപ്പീൽവാദികൾ 2002 ലെ ചട്ടങ്ങൾ അനുസരിച്ച് അതത് തസ്തികകളിൽ റെഗുലറൈസേഷൻ സംബന്ധിച്ച് ഒറ്റത്തവണ നടപടിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രസ്തുത ചട്ടത്തിന് കീഴിൽ വിഭാവനം ചെയ്ത നിക്ഷിപ്ത അവകാശങ്ങൾ നടപ്പാക്കിയിരുന്നു. അതിനാൽ ടിബ്യൂണൽ അവർക്ക് ആശ്വാസം നൽകി. 04.11.2011 ലെ ഉത്തരവിലൂടെ ഹൈക്കോടതി എതിർകക്ഷി -ബിഎസ്എൻഎൽ സമർപ്പിച്ച റിട്ട് ഹർജികൾ തള്ളിയത്, പ്രത്യേക അവധി അപേക്ഷകളിലും എതിർകക്ഷി-ബിഎസ്എൻഎൽ സമർപ്പിച്ച അവലോകന ഹർജികളിലും ഈ കോടതി നിലനിർത്തി.

39. വസ്തുതാപരവും നിയമപരവുമായ നിലപാട് ഇതായിരിക്കുമ്പോൾ, മിശ്ര ലാൽ കേസിലെ ഈ കോടതിയുടെ വിധിന്യായത്തിന്റെ അനുപാതം ഹൈക്കോടതി തെറ്റായി വായിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഇതിലെ അപ്പീൽവാദികളുടെ കാര്യത്തിൽ കേസിന്റെ മേൽപ്പറഞ്ഞ

നിർണായക വശങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ നേരിട്ടുള്ള ജാക്കറ്റ് രീതിയിൽ പ്രയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തി. ഉത്തർപ്രദേശിൽ, മിശ്ര ലാൽ കേസിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ, 2002 ലെ ചട്ടങ്ങൾ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നിട്ടില്ലായിരിക്കാം, പക്ഷേ കേരള മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന അപ്പീൽവാദികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് അങ്ങനെയല്ല. കാരണം, അനുപചാരികമോ ഓഫീഷ്യറ്റിങ്ങോ ആയ സ്ഥാനക്കയറ്റ ഉത്തരവുകൾക്ക് ശേഷം, 'FR-35 ന് കീഴിലുള്ള ശമ്പള നിയന്ത്രണം' സംബന്ധിച്ച ഉപവാക്യം കോറിജണ്ടം പുറപ്പെടുവിച്ച് ഇല്ലാതാക്കി, ഈ വസ്തുതാപരമായ സംഭവവികാസങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, ടിബ്യൂണലിന്റെ ഉത്തരവ് 04.11.2011 ലെ വിധിന്യായത്തിലൂടെ ഹൈക്കോടതി ശരിയായി നിലനിർത്തി. അതിനാൽ, ആ ഉത്തരവ് ഹൈക്കോടതിയുടെ അപവദിത വിധിന്യായത്തിലൂടെ അവലോകനം ചെയ്യാനോ തിരിച്ചവിളിക്കാനോ കഴിയില്ലെന്നും 10.10.2019 ലെ തുടർന്നുള്ള ഉത്തരവിലൂടെ അപ്പീൽവാദികളുടെ കേസ് തള്ളിയെന്നുമാണ്.

40. ഈ സാഹചര്യങ്ങളിൽ, ഈ അപ്പീലുകളിൽ ഞങ്ങൾ മെറിറ്റ് കാണുന്നു. തൽഫലമായി, ഞങ്ങൾ ഈ അപ്പീലുകൾ അനുവദിക്കുകയും, മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച ഹൈക്കോടതി പുറപ്പെടുവിച്ച അപവദിത വിധിന്യായങ്ങളും ഉത്തരവുകളും റദ്ദാക്കുകയും, റെവേർഷനുള്ള ഉത്തരവുകൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ, അവ തിരിച്ചെടുത്തുകൊണ്ടും ഇതിലെ അപ്പീൽവാദികൾക്ക് പണ ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ടും, അതിനുശേഷം സ്വമേധയാ വിരമിക്കൽ സ്കീം (വിആർഎസ്) പ്രകാരം അപേക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവരുടെ അപേക്ഷകൾ ക്രമത്തിലാണെങ്കിലും അവരുടെ കേസുകൾ പരിഗണിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടുമുള്ള 8.04.2010 ലെ ട്രൈബ്യൂണലിന്റെ ഉത്തരവ് ശരിവച്ചതായ 04.11.2011 ലെ ഹൈക്കോടതിയുടെ വിധി

പ്രാബല്യത്തിൽ വരുത്താൻ എതിർകക്ഷികളോട് നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ചെലവുകൾ സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവിടുന്നില്ല.

41. മേൽപ്പറഞ്ഞവ കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട്, തീർപ്പുകൽപ്പിക്കാത്ത എല്ലാ ഇടക്കാല അപേക്ഷകളും തീർപ്പാക്കപ്പെടുന്നു.

..... J

[L. NAGESWARA RAO]

..... J.

[B.R. GAVAI]

ന്യൂഡൽഹി

2021 സെപ്റ്റംബർ 21-ാം തീയതി

ബാധ്യതാ നിരാകരണം: പ്രാദേശിക ഭാഷയിൽ വിവർത്തനം ചെയ്ത വിധിന്യായം വ്യവഹാരിയുടെ ഭാഷയിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുള്ള നിയന്ത്രിത ഉപയോഗത്തെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്; മറ്റേതെങ്കിലും ആവശ്യങ്ങൾക്കായി അത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതല്ല. എല്ലാവിധ പ്രായോഗികവും ഔദ്യോഗികവുമായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വിധിന്യായങ്ങളുടെ ഇംഗ്ലീഷ് പതിപ്പാണ് ആധികാരികം. അത് എല്ലാ ആവശ്യങ്ങൾക്കും നടപ്പാക്കുന്നതിനും നടപ്പിലാക്കുന്നതിനും ആധികാരികമായി തുടരുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്.

Translated by: Annet Silvia Aruja,

Translator (Hr. Gr)

Verified by : Assainar A.,

Head Translator.